

처 분 요 구 서

경고, 징계

제 목 **특허비용 부정 관련 성실의무 위반**
관 계 자 ○○○○○○**실** ○○○, ○○○○○○**실** ○○○
내 용

연구원 특허비용 부정 사건과 관련하여

선임연구원 ○○○은 2015년 3월 2일부터 2016년 8월 23일까지 ○○○○○○실 담당을, 2016년 8월 24일부터 2019년 1월 20일까지 ○○○○○○팀장을, 2019년 1월 21일부터 2020년 10월 31일까지 ○○○○○○실 담당을, 2020년 11월 1일부터 현재까지 ○○○○○○팀장을 역임하고 있다. ○○○이 특허관련 업무 담당 및 팀장으로 재임 시 담당 및 팀장 명의로 2016년 10월 11일부터 2018년 5월 4일까지 허위 청구된 지급신청 금액은 2,403,801,297원(77건)으로, 실무자 ○○○이 ID를 도용하여 결재한 금액이 2,038,022,604원(63건)이며, 365,778,693원(14건)은 본인이 직접 지급신청 결재처리 하였다.(세부내역 별표3)

책임행정원 ○○○은 2017년 2월 1일부터 2019년 1월 20일까지 ○○○○○○실 담당을, 2019년 1월 21일부터 2020년 10월 31일까지 ○○○○○○팀장을, 2020년 11월 1일부터 현재까지 ○○○○○○실 담당을 역임하고 있다. ○○○가 특허관련 업무 담당 및 팀장으로 재임 시 담당 및 팀장 명의로 2017년 12월 10일부터 2020년 7월 28일까지 허위 청구된 지급신청 금액은 1,442,438,030원(53건)으로, 실무자 ○○○이 ID를 도용하여 결재한 금액이 892,800,844원(34건)이며, 549,637,186원(19건)은 본인이 지급신청 결재처리 하였다. 이 중, 2019년 8월 22일부터 2020년 7월 28일까지 44건 1,184,228,032원은 징계 시효 기산점(자체조사 실시계획('21.8.30))에 따른 징계 기간에 해당한다.(세부내역 별표4)

특허관리 업무와 관련하여 핵심적인 위치에 있었던 ○○○ 과 ○○○은 특허비용 처리 문서의 부재 시 ID/PW 도용 등에 대하여 사후에라도 정상처리 여부를 확인하여야 하며, 특허비용의 청구에 대한 진위 여부를 확인해야 할 의무가 있다 할 것이다. 그러나 ○○○ 과 ○○○은 특허비용 청구와 관련하여 본인이 직접 결재한 서류에 대하여 검증에 주의를 기울이지 않고 형식적으로 처리하는 등 업무 수행을 소홀히 하였다. 특히, ○○○의 경우 특허업무 전문가(변리사)로서 이러한 부정이 발생하지 않도록 업무에 성실을 기했어야 하나, 특허비용 처리와 관련하여 직무를 해태하였다.

연구원 「인사규정」 제20조(성실의무)에 “직원은 연구원의 사명을 명심하고, 관계법령, 정관, 기타 제 규정을 준수하며 성실하게 책임을 완수하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

따라서 ○○○ 과 ○○○ 는 특허관리의 핵심 역할을 해야 하는 담당자 및 팀장으로서 성실의무를 위반하였다 할 것이다.

조치할 사항

- 특허비용 부정 사건과 관련하여 선임연구원 ○○○ 에 대해 성실의무 위반으로 징계 사유에 해당하나 징계 시효 기산점(자체조사 실시계획('21.8.30))에 따른 징계 시효의 만료 등으로 경고 조치하고, 책임행정원 ○○○ 에 대해 성실의무 위반으로 징계 조치 바랍니다.

처 분 요 구 서

징계, 경고

제 목 **특허비용 부정 관련 전산관리 소홀**
관 계 자 ○○○○실 ○○○, ○○○○실 ○○○
내 용

연구원 특허비용 부정 사건과 관련하여

책임연구원 ○○○ 은 2015년 3월 9일부터 2020년 5월 31일까지 ○○○○○○실 팀장을, 2020년 6월 1일부터 2020년 10월 31까지 ○○○○실 팀장을, 2020년 11월 1일부터 현재까지 ○○○○실 담당을 역임하고 있다.

또한, 책임연구원 ○○○ 은 2015년 3월 9일부터 2020년 5월 31일까지 ○○○○○○실 실장을, 2020년 6월 1일부터 현재까지 ○○○○실 실장을 역임하고 있다.

연구원 특허정보시스템 운영과 관련하여 특허비용 허위청구 발생 시점인 2014년 6월부터 2018년 9월까지 구 정보시스템을 운영하여 왔으며 2018년 10월부터는 신규 정보시스템을 운영하였으나 2018년 10월 이후에도 구 시스템도 함께 운용을 하여 왔다.

특허비용 허위청구의 대부분은 구 정보시스템을 통해 ‘기타비용 지급’이라는 방식으로 이루어 졌으며, 신규 시스템 운영 이후에도 2020년 1월까지 계속 구 시스템이 사용되어 신규 시스템 하에서 특허비용 지급을 위해 전제되어야 할 업무처리 절차와 내역의 기록 없이 바로 비용청구가 가능하도록 특허정보시스템 DB의 ‘상태 값’을 변경하는 방식으로 부정 처리가 이루어졌다.

그리고 신규 특허정보시스템이 2018년 10월부터 운영되고 있음에도 불구하고 ○○○○○○부서의 오류 발생 등을 이유로 구체적인 확인 및 승인절차 없이 2020년 1월까지 계속 구 시스템이 사용되도록 용인하였으며, 신/구 시스템을 이전(Migration)하는 과정에서 수요부서와 개발업체를 참여시켜 직접 참관 하에 오류를 수정하는 등의 확인절차를 거치지 않았고, ○○○○○○ 부서 실무자가 전산부서를 거치지 않고 개별적으로 유지보수팀(상주업체)에 구두요청 등 임의로 접촉하여 2020년 1월 30일부터 7월 20일까지 10회의 DB 상태 값 변경을 요구하여 수정·처리하는 일들이 발생하였고, 변경 이력에 대한 기록 관리도 미흡하였다.(세부내역 별표5,6)

연구원 「인사규정」 제20조(성실의무)에 “직원은 연구원의 사명을 명심하고, 관계법령, 정관, 기타 제 규정을 준수하며 성실하게 책임을 완수하여야 한다.” 고 규정하고 있으며, 「종합전산망운영규정」 제4조(운영부서 및 주관부서) 제1항에 “연구원의 종합전산망의 설계 및 운영과 유지 업무는 직무분장규정에서 정한 전산망운영 담당부서 소관으로 한다.” 고 규정하고 있고, 「보안업무규정」 제63조(보호지역 지정) 제1항에 “전산기계실을 통제구역으로 지정” 하고 있으며, 동 규정 제65조(보호지역 관리책임) 제2항에 “보호지역관리책임자(해당부서의 장)는 항상 출입자의 동태를 감시하고, 안내와 통제 등 보안대책을 강구하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

○○○○실 업무분장에 의하면, ○○○○은 인트라넷(연구관리/성과관리 중심) 업무 담당자로서 연구과제/성과관리 시스템 운영관리 업무를 담당하고 있어 연구원 특허정보시스템의 운영 유지에 대한 관리책임이 있다 할 것이다. 그러나 연구원 특허비용 부정사건과 관련하여 특허정보시스템 구 시스템과 신규 시스템을 함께 운영하고, ○○○○○ 부서 실무자가 유지보수팀(상주업체)에 임의로 접촉하는 등 부정행위가 가능토록 운영된 것은 시스템 운영관리에 허점이 많았다고 할 것이다. 또한 ○○○○은 구두요청 등 공식적인 문서 등을 통해 요청한 것이 아닌 한 관리하기 어려웠을 것으로 판단되나 전산처리부서 장으로서 전산관리 총괄 책임자이며, 보호지역관리책임자로서의 지휘·감독 및 관리 책임이 있다 할 것이다.

따라서 연구원의 전산관리 담당자로서 ○○○○과 관리책임자 ○○○○은 특허정보시스템 전산망 운영관리 감독 및 출입통제를 소홀히 하였다.

조치할 사항

- 특허비용 부정 사건과 관련하여 책임연구원 ○○○○에 대해 징계 조치하고, 책임연구원 ○○○○에 대해 관리책임으로 경고 조치 바랍니다.

처 분 요 구 서

권고

제 목 **특허비용 부정 관련 회계 집행관리 개선**
관 계 자 ○○실
내 용

연구원 특허비용 부정 사건과 관련하여

2014년 6월 25일부터 2020년 7월 29일까지 총 231건 7,310,700,655원이 지출결의 되었다.

연구원 「회계규정」 제20조(자금의 수입과 지출) 에 “자금의 유입과 유출은 계정책임자의 원인행위를 근거로 하며 제반 관계 증빙서류가 구비되고 지불수취 계정책임자의 의뢰에 의하여 출납책임자가 수입지출 한다.” “지출담당자는 입금통장사본과 관련 증빙서류의 하자유무 검토 후 입금계좌를 회계시스템에 정확히 등록하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

○○실 에서는 「회계규정」 제20조(자금의 수입과 지출)에 따라 지출서류 예산적용 항목의 적정성, 해당 예산의 초과여부, 발의금액과 증빙서류(계산서 등)의 일치여부 등을 주로 검토하여 처리하여야 한다.

이에 따라 ○○실 에서는 특허비용 지출결의 처리에 있어 통상적인 예산통제·검토는 실시하였으나 제한된 허위 증빙자료에 대해 그 진위(위변조)까지 파악하기에는 회계업무 수행에 있어 요구되는 상당 수준의 주의의무 범위를 초과하였다고 할 수 있다.

조치할 사항

- 지급신청 시 특허 비용 중복지급 등 유사 사례를 방지하기 위해 특허번호 확인 및 지급이력을 조회할 수 있도록 하는 등 특허 관리 담당부서와 연계하여 연구원 차원에서의 시스템 개선을 권고하시기 바랍니다.